

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA E FINANZA

Le Autorità creditizie nazionali

Punto 2 del programma — Le Autorità creditizie

Appunti di:

Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:

EM2101

Contenuto:

8 domande d'esame

Anno Accademico:

2026/2027

Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 1, prof. Alberto Urbani), costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.

Indice

1	Le Autorità creditizie nazionali	1
1.1	D1 — Chi sono le autorità creditizie e perché il TUB ne indica tre	1
1.2	D2 — Il CICR: composizione, funzionamento e «alta vigilanza»	2
1.3	D3 — La Banca d'Italia e i poteri dell'art. 4, comma 1	3
1.4	D4 — L'art. 5 TUB: le finalità della vigilanza e i loro rapporti	5
1.5	D5 — Perché «sana e prudente gestione» è una clausola generale	6
1.6	D6 — L'art. 6-bis e il riparto fra BCE e Banca d'Italia nel MVU	7
1.7	D7 — L'art. 9 TUB: il reclamo al CICR e le vie di tutela	9
1.8	D8 — Vigilanza informativa, regolamentare e ispettiva: i tre nomi e i tre contenuti	10

1 | Le Autorità creditizie nazionali

Questo capitolo copre il Titolo I del TUB, articolo per articolo: la nozione di autorità creditizia (art. 1, comma 1, lett. a), il CICR (art. 2), il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 3), la Banca d'Italia e i suoi poteri (art. 4), le finalità della vigilanza (art. 5), i rapporti con il diritto dell'Unione e l'inserimento nel SEVIF, nel MVU e nel MRU (artt. 6 e 6-bis), il segreto d'ufficio e la collaborazione fra autorità (art. 7), la pubblicazione dei provvedimenti (art. 8) e il reclamo al CICR (art. 9). Il docente tende a entrare nell'argomento da una domanda apparentemente elementare — «chi sono le autorità creditizie?» — per poi verificare se il candidato sa spiegare *perché* sono tre, *che cosa* residua oggi delle competenze di ciascuna e *dove* si colloca la Banca d'Italia dentro l'architettura europea. Il filo logico da tenere è sempre lo stesso: il Titolo I disegna l'apparato pubblico che esercita i poteri, l'art. 5 ne fissa i fini, e il punto di equilibrio fra l'autonomia imprenditoriale della banca (art. 41 Cost.) e gli interessi pubblici tutelati (art. 47 Cost.) si trova nella clausola della sana e prudente gestione. Tre avvertenze trasversali. Primo: il materiale d'aula degli anni 2016-2023 è in più punti superato — il TUB consolidato al 22 gennaio 2026 recepisce il d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208 (attuativo della direttiva UE 2024/1619, CRD VI), che ha modificato fra l'altro l'art. 7. Secondo: dal 4 novembre 2014 nessuna risposta su questi articoli è completa senza il rinvio al Meccanismo di vigilanza unico. Terzo: la vigilanza prudenziale in senso stretto (artt. 51 ss. TUB) appartiene al modulo 2 e qui va soltanto richiamata per rinvio.

1.1. D1 — Chi sono le autorità creditizie e perché il TUB ne indica tre

Domanda. Mi dica chi sono le autorità creditizie secondo il Testo unico bancario e su quale disposizione si fonda questa elencazione.

Risposta da dare. Le autorità creditizie sono tre e sono individuate in via definitoria dall'art. 1, comma 1, lett. a), del TUB: il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. Si tratta di una nozione formale, che il legislatore ha collocato nell'articolo definitorio proprio per evitare fraintendimenti negli articoli successivi, dove l'espressione ricorre come soggetto dei poteri di vigilanza.

Spiegazione. La scelta di un articolo definitorio è essa stessa significativa: rispecchia una tecnica legislativa di derivazione anglosassone, estranea alla tradizione italiana delle leggi di

settore, e introdotta nel 1993 per dare certezza semantica a un testo destinato a essere applicato da autorità amministrative prima ancora che da giudici.

Il dato da tenere fermo è che l'elenco dell'art. 1, comma 1, lett. a), è **tassativo e nazionale**. Non vi figurano né la Banca centrale europea né le autorità europee di vigilanza: la BCE è definita autonomamente alla lett. b-bis), l'Autorità bancaria europea compare all'interno della definizione di SEVIF, e il Meccanismo di vigilanza unico è definito alla lett. e-bis) come il sistema composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati partecipanti. Sono quindi autorità di vigilanza, e anzi le autorità decisive, ma non sono «autorità creditizie» nel lessico del TUB. Chi confonde i due piani mostra di non aver capito che la locuzione «autorità creditizie» ha una funzione tecnica interna al decreto, non descrittiva dell'ordinamento complessivo.

Perché tre e non una? La tripartizione è l'eredità della legge bancaria del 1936, che articolava il governo del credito su un organo politico di indirizzo (l'Ispettorato prima, il CICR poi), un vertice ministeriale e un organo tecnico. Il TUB ha conservato l'architettura ma ne ha svuotato progressivamente i due poli politici, concentrando la sostanza dei poteri sulla Banca d'Italia. L'evoluzione è coerente con un'esigenza europea di indipendenza dell'autorità di vigilanza: un'autorità che risponde al Governo non è credibile come garante della stabilità. Si può dire, con una formula, che la tripartizione oggi sopravvive più come architettura formale che come effettivo riparto sostanziale di poteri.

Va infine chiarito un punto su cui è facile scivolare. L'elenco della lett. a) non è mai cambiato: dal 1993 a oggi indica il CICR, il Ministro e la Banca d'Italia, e neppure la sostituzione del Ministro del tesoro con il Ministro dell'economia e delle finanze ne ha toccato la composizione. Quello che si è ridotto è il numero complessivo delle autorità di vigilanza dell'ordinamento, non l'elenco delle autorità creditizie: la lett. f) dell'art. 1, comma 1, definiva l'Ufficio italiano dei cambi, che pure non figurava fra le autorità creditizie, ed è oggi abrogata perché le funzioni dell'UIC sono confluite nella Banca d'Italia. È l'unico caso di semplificazione effettiva del quadro delle autorità realizzato nel nostro ordinamento, ed è significativo proprio perché è avvenuto fuori dalla lett. a), per assorbimento di un'autorità dentro un'altra e non per riscrittura della definizione.

1.2. D2 — Il CICR: composizione, funzionamento e «alta vigilanza»

Domanda. Mi illustri l'art. 2 del TUB: come è composto il CICR, che cosa significa che ha l'«alta vigilanza» e come delibera.

Risposta da dare. L'art. 2, comma 1, del TUB attribuisce al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio «l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio» e precisa che esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal TUB o da altre leggi. È quindi un organo a competenza non generale, ma tassativamente enumerata: il CICR può deliberare soltanto dove una norma di legge lo prevede espressamente.

Spiegazione. Quanto alla composizione, il CICR è un comitato di ministri: lo presiede il Ministro dell'economia e delle finanze e ne fanno parte, nella formulazione risultante dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, il Ministro del commercio internazionale, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dei trasporti e il Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute **partecipa** il Governatore della Banca d'Italia: il verbo è scelto con cura, perché il Governatore non è componente del Comitato e non ha diritto di voto. È il punto su cui si gioca metà della domanda.

Il comma 2 disciplina gli inviti. Il Presidente può invitare altri Ministri a intervenire a singole riunioni **a fini consultivi**; agli stessi fini può invitare i Presidenti delle altre Autorità competenti quando si trattino argomenti di loro attribuzione connessi a profili di stabilità complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema finanziario. La precisazione «a fini consultivi» non è pleonastica: nel regime anteriore i ministri invitati votavano, il che consentiva al Presidente di costruire la maggioranza scegliendo gli invitati. È un esempio perfetto di come una modifica di poche parole cambi la fisiologia di un organo.

Il comma 3 fissa il quorum: il CICR è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Si tratta di un quorum strutturale e di un quorum funzionale distinti, come per gli organi collegiali ordinari.

Il comma 4 contiene due dati che il docente chiede volentieri. Il primo: il direttore generale del Tesoro svolge funzioni di segretario. Il secondo: «per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia». Il CICR determina autonomamente le norme sulla propria organizzazione e sul proprio funzionamento, ma non ha apparato amministrativo proprio — è un comitato di vertici politici, privo di uffici — e quindi l'istruttoria dei suoi atti è materialmente svolta dalla Banca d'Italia. Il rilievo critico è evidente e vale la pena esplicitarlo: l'organo che dovrebbe esercitare l'«alta vigilanza» sull'autorità tecnica si serve, per esistere, degli uffici dell'autorità tecnica medesima.

Sull'espressione «alta vigilanza»: non esiste nell'ordinamento una «bassa vigilanza», e la locuzione è un lascito lessicale della legge bancaria del 1936. Va intesa come vigilanza di indirizzo, di secondo grado, esercitata attraverso deliberazioni di carattere generale e non attraverso provvedimenti verso i singoli intermediari.

1.3. D3 — La Banca d'Italia e i poteri dell'art. 4, comma 1

Domanda. Mi illustri l'art. 4, comma 1, del TUB. Quali poteri sono attribuiti alla Banca d'Italia e come si distinguono fra loro?

Risposta da dare. L'art. 4, comma 1, del TUB attribuisce alla Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, quattro poteri di natura diversa: formulare le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nel Titolo II; emanare regolamenti nei casi previsti dalla legge; impartire istruzioni; adottare i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza. È la norma che fonda la potestà normativa secondaria dell'autorità di vigilanza.

Spiegazione. Il **potere di proposta** è il primo e il meno appariscente, ma spiega il funzionamento reale del sistema: le deliberazioni del CICR nascono, per la parte del Titolo II, da un'iniziativa della Banca d'Italia. Unito all'avvalimento dell'art. 2, comma 4, disegna un rapporto in cui l'organo politico delibera su istruttoria e proposta dell'organo tecnico.

Il **potere regolamentare** è esercitabile «nei casi previsti dalla legge»: non è una potestà generale, ma tipizzata, e presuppone quindi un'espressa abilitazione legislativa. Qui si innesta il fenomeno della **delegificazione** che caratterizza il TUB: il legislatore, consapevole di non poter inseguire l'evoluzione tecnica della materia, rinuncia a disciplinarla direttamente e la affida alla fonte secondaria, riservandosi la fissazione dei principi.

Le **istruzioni** sono la categoria più interessante. Il testo usa il termine «istruzioni» perché all'epoca del TUB la raccolta organica della normativa secondaria si chiamava «Istruzioni di vigilanza per le banche», denominazione poi conservata dalla Circolare n. 229 del 21 aprile 1999, che ha sostituito la raccolta allora vigente. Nei provvedimenti più recenti si parla invece di «disposizioni di vigilanza», ed è la terminologia della Circolare n. 285 del 2013. Il mutamento lessicale non implica una diversa natura giuridica: sono atti amministrativi generali a contenuto normativo, vincolanti per i destinatari. È un punto in cui conviene aggiornare il materiale d'aula: chi cita solo la Circolare n. 229 rischia di apparire fermo al quadro anteriore alla CRD IV, mentre la disciplina prudenziale vigente è nella Circolare n. 285.

I **provvedimenti di carattere particolare** sono infine gli atti individuali: autorizzazioni, divieti, rimozioni, provvedimenti specifici. La Circolare n. 229, nella Premessa, descrive bene il rapporto fra le due sfere: la Banca d'Italia «adempie alla funzione di regolamentazione del settore bancario attraverso la formulazione di proposte al CICR, la predisposizione di regolamenti e di istruzioni», mentre «con l'emanazione di provvedimenti di carattere particolare e con altri atti amministrativi viene svolta la concreta attività di controllo nei confronti dei singoli operatori», completata dalle periodiche visite ispettive.

Una precisazione di perimetro, che il docente valuta molto. Il TUB si occupa della Banca d'Italia **soltanto** in quanto autorità di vigilanza: l'art. 4, comma 1, esordisce con «nell'esercizio delle funzioni di vigilanza», e tutti e quattro i poteri appena descritti vanno letti dentro quel limite. Le altre funzioni dell'Istituto — l'appartenenza al SEBC, l'emissione, la politica monetaria, la tesoreria dello Stato — restano fuori dal decreto, con la sola eccezione dell'art. 146 sulla sorveglianza sul sistema dei pagamenti, su cui conviene riservarsi e rispondere se la domanda arriva. Il dato con cui chiudere è invece il rapporto fra i quattro poteri: sono disposti in ordine decrescente di generalità e crescente di incisività, dalla proposta che non vincola nessuno al provvedimento individuale che vincola un solo destinatario; e l'ultimo non può esercitarsi in contrasto con i criteri che il potere regolamentare e le istruzioni hanno reso pubblici ai sensi del comma 2, che è il modo in cui l'art. 4 tiene insieme potere normativo e potere provvedimentale.

1.4. D4 — L'art. 5 TUB: le finalità della vigilanza e i loro rapporti

Domanda. Mi esponga l'art. 5 del TUB. Quali sono le finalità della vigilanza e in che rapporto stanno fra loro?

Risposta da dare. L'art. 5, comma 1, del TUB dispone che le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza loro attribuiti «avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia». È stata definita una meta-norma, perché non attribuisce poteri ma ne funzionalizza l'esercizio: ogni potere del TUB va esercitato per quelle finalità e non per altre.

Spiegazione. Le finalità vanno lette distinguendo il livello a cui operano, ed è la Circolare n. 229 a fornire la chiave: «la stabilità, l'efficienza e la competitività sono obiettivi relativi al sistema finanziario nel suo complesso. La sana e prudente gestione, riferendosi ai singoli soggetti vigilati, costituisce, al contempo, finalità della vigilanza e regola di condotta per gli intermediari». Abbiamo quindi una finalità **microprudenziale** — la sana e prudente gestione, riferita ai singoli soggetti vigilati — e finalità **macro** — la stabilità complessiva, l'efficienza e la competitività del sistema finanziario. La quarta, l'osservanza delle disposizioni in materia creditizia, è di natura diversa: attiene alla legalità dell'azione degli intermediari, ed è la base del controllo di conformità.

Il rapporto fra le finalità è il punto su cui il docente misura la maturità della risposta. Si potrebbe pensare che siano in tensione: la stabilità sembra richiedere protezione, la concorrenza sembra richiedere esposizione al mercato. La lettura corretta è che sono **complementari** in una prospettiva di medio periodo: la concorrenza espelle gli operatori inefficienti e rende più solido il sistema che ne residua, sicché l'efficienza è una condizione della stabilità e non il suo contrario. La Circolare n. 229 lo dice in termini operativi quando afferma che la normativa di vigilanza persegue le finalità indicate mediante regole generali a carattere prudenziale «strutturate in modo da rafforzare gli effetti disciplinanti del mercato e della concorrenza e da non interferire con l'autonomia decisionale e la responsabilità di coloro che dirigono l'impresa bancaria».

Sulla **gerarchia**, la dottrina ha proposto tre letture: che le finalità siano tutte sullo stesso piano; che l'elencazione sottenda un ordine di priorità; oppure che siano pariordinate le prime tre, separate da virgole, e in posizione distinta l'ultima, introdotta da «nonché». La seconda tesi è la meno persuasiva, perché collocherebbe all'ultimo posto l'osservanza delle disposizioni, il che sarebbe paradossale: il rispetto della legge non può essere un obiettivo subordinato. La terza lettura è la più aderente al dato testuale, purché non si traduca in una degradazione del controllo di legalità, ma soltanto nel riconoscimento della sua diversa natura. In ogni caso, la risposta prudente è che non esiste una gerarchia formale e che il bilanciamento è rimesso all'autorità, con l'unico limite della proporzionalità.

Il **comma 2** individua i destinatari: la vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari, degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento. L'inclusione dei **gruppi bancari** non è ovvia ed è anzi il dato più significativo: consente di estendere la vigilanza a soggetti che, singolarmente considerati, non sarebbero né banche né intermediari finanziari, ma che appartengono al gruppo. È il fondamento della vigilanza su base consolidata, che appartiene al modulo 2.

Il **comma 3** chiude precisando che le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge: è una clausola di salvezza per le competenze previste da leggi speciali.

1.5. D5 — Perché «sana e prudente gestione» è una clausola generale

Domanda. Mi spieghi perché la «sana e prudente gestione» è considerata una clausola generale e che cosa questa qualificazione consente concretamente di fare all'autorità di vigilanza.

Risposta da dare. «Sana e prudente gestione» è una clausola generale perché il legislatore la enuncia senza definirla: l'art. 5, comma 1, del TUB la pone come finalità della vigilanza ma non ne fissa il contenuto, che va riempito per via di normativa secondaria, di prassi applicativa e di elaborazione dottrinale. È una tecnica normativa scelta consapevolmente: una definizione puntuale sarebbe rapidamente superata dall'evoluzione tecnica e dall'innovazione finanziaria.

Spiegazione. Il contenuto minimo della clausola si ricava dalla scomposizione dei due aggettivi. Con «sana» si allude alla correttezza dei comportamenti gestionali, cioè al rispetto di canoni di condotta e di assetti organizzativi adeguati; con «prudente» si allude alla misurazione e al contenimento dei rischi assunti, cioè al rispetto dei presidi patrimoniali e organizzativi della vigilanza prudenziale. Non a caso il concetto nasce nel diritto europeo — la direttiva del 1989 lo introduce come requisito per chi acquisisce partecipazioni in una banca — e solo successivamente è assunto a finalità generale della vigilanza.

Che cosa consente di fare all'autorità? Tre cose, e conviene dirle con precisione.

Anzitutto, consente di **valutare fattispecie non tipizzate**. La clausola opera come parametro di giudizio dove la legge non potrebbe elencare in anticipo tutte le situazioni rilevanti: l'art. 14, comma 2, consente di negare l'autorizzazione all'attività bancaria quando dalla verifica delle condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione; l'art. 19, comma 5-bis, impone alla Banca d'Italia di proporre alla BCE il diniego dell'autorizzazione all'acquisto di una partecipazione nella banca quando dalla verifica dei criteri del comma 5 non risulti garantita la sana e prudente gestione della banca partecipata; l'art. 56, comma 1, richiede che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione; l'art. 57-bis, comma 2, muove nella direzione opposta e va tenuto rigorosamente distinto, perché riguarda le partecipazioni rilevanti della banca, cioè quelle che la banca stessa intende acquisire, e subordina l'autorizzazione alle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione della banca acquir-

te; l'art. 25 pone la clausola a parametro dei requisiti di onorabilità e dei criteri di competenza e correttezza dei partecipanti al capitale, l'art. 26 di quelli degli esponenti aziendali.

In secondo luogo, consente di **adottare provvedimenti individuali incisivi**. L'esempio più netto è l'art. 53-bis, comma 1, lett. e), che abilita la Banca d'Italia a disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali «qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca». Non occorre una violazione tipizzata: basta il pregiudizio alla clausola. È il massimo grado di penetrazione del potere pubblico nell'organizzazione dell'impresa, e si giustifica solo perché ancorato a quel parametro.

In terzo luogo — ed è il profilo che il docente apprezza di più — la clausola **funziona anche da limite al potere**. La Premessa della Circolare n. 229 è esplicita: la sana e prudente gestione «costituisce, al contempo, finalità della vigilanza e regola di condotta per gli intermediari; essa rappresenta altresì un limite ai vincoli che le autorità hanno il potere di porre agli intermediari per il conseguimento delle finalità sistemiche». L'autorità, cioè, non può imporre alla singola banca sacrifici eccedenti quanto richiesto dalla sua sana e prudente gestione, neppure invocando la stabilità del sistema. Qui si colloca esattamente il punto di equilibrio fra autonomia imprenditoriale e interesse pubblico: la clausola è la soglia oltre la quale il potere pubblico diventa sostituzione dell'imprenditore, e la stessa Circolare precisa che le regole di vigilanza non devono interferire con l'autonomia decisionale e la responsabilità di chi dirige l'impresa bancaria, né incidere sulla scelta del modello organizzativo.

Il contrappeso di ogni clausola generale è il rischio di arbitrio. Lo mitigano l'obbligo di pubblicità preventiva dei criteri (art. 4, comma 2), l'obbligo di motivazione (art. 4, comma 3, e art. 24, comma 2, l. 262/2005) e il sindacato giurisdizionale.

1.6. D6 — L'art. 6-bis e il riparto fra BCE e Banca d'Italia nel MVU

Domanda. Come si atteggiavano oggi i poteri della Banca d'Italia nelle materie coperte dal Meccanismo di vigilanza unico?

Risposta da dare. L'art. 6-bis, comma 1, del TUB dispone che nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal decreto «sono esercitati dalla Banca d'Italia stessa nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del MVU», che prevedono differenti modalità di cooperazione fra la BCE e le autorità nazionali per i soggetti significativi e per quelli meno significativi. La norma non sottrae i poteri alla Banca d'Italia: ne condiziona l'esercizio al quadro europeo.

Spiegazione. Il comma 2 elenca in concreto che cosa fa la Banca d'Italia. Formula alla BCE le proposte per i provvedimenti di autorizzazione e revoca all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 14 e di autorizzazione all'acquisto di partecipazioni ai sensi dell'art. 19 (lett. a); fornisce alla BCE tutte le informazioni necessarie, fermo restando il potere della BCE di ottenerle direttamente e di condurre ispezioni (lett. b); assiste la BCE nella preparazione e attuazione

degli atti (lett. c); la informa dell'attività di vigilanza svolta e dei procedimenti avviati (lett. d); esercita i poteri non attribuiti in via esclusiva alla BCE, anche su richiesta o dietro istruzioni di quest'ultima (lett. e); esercita i poteri che il TUB le attribuisce e che il MVU non attribuisce alla BCE (lett. f). Il comma 5 chiude con la clausola di **leale cooperazione**: Banca d'Italia e BCE «operano in stretta collaborazione».

Sul versante europeo, l'art. 4, par. 1, del reg. (UE) n. 1024/2013 attribuisce alla BCE **competenza esclusiva**, nei confronti di *tutti* gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti, per il rilascio e la revoca dell'autorizzazione (lett. a) e per la valutazione delle notifiche di acquisizione e cessione di partecipazioni qualificate (lett. c). Sono i cosiddetti **procedimenti comuni**, che riguardano anche i soggetti meno significativi. Le altre competenze dell'art. 4 — requisiti prudenziali, governo societario, valutazioni prudenziali e prove di stress, vigilanza consolidata, piani di risanamento e intervento precoce — sono invece ripartite dall'art. 6: per i soggetti significativi le esercita la BCE, per i meno significativi le esercitano le autorità nazionali competenti, nel quadro definito dal par. 7 e fatti salvi i poteri di intervento della BCE.

I criteri di significatività dell'art. 6, par. 4, vanno conosciuti a memoria. La significatività si valuta su dimensioni, importanza per l'economia dell'Unione o di uno Stato membro partecipante e significatività delle attività transfrontaliere. Un ente non è considerato meno significativo, salvo circostanze particolari, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

Criterio	Soglia
Attività totali	superiori a 30 miliardi di euro
Attività totali / PIL dello Stato partecipante	superiore al 20 %, salvo attività totali inferiori a 5 miliardi di euro
Importanza per l'economia nazionale	notifica dell'autorità nazionale competente e conferma della BCE previa valutazione approfondita
Assistenza finanziaria pubblica	richiesta o ricevuta direttamente dal FESF o dal MES

A ciò si aggiunge che la BCE assolve comunque i propri compiti nei confronti dei **tre enti creditizi più significativi di ciascuno Stato membro partecipante**, salvo circostanze particolari, e che può considerare significativo di propria iniziativa un ente con filiazioni in più Stati partecipanti e rilevanti attività o passività transfrontaliere.

Sul piano operativo, il Provvedimento della Banca d'Italia del 4 novembre 2014 — la data in cui la BCE ha assunto i compiti — descrive il funzionamento dei procedimenti comuni: l'istanza di autorizzazione all'attività bancaria per un ente con sede legale e direzione generale in Italia si presenta alla Banca d'Italia, che, valutata la sussistenza delle condizioni previste dal diritto nazionale, propone alla BCE il rilascio; negli altri casi respinge la domanda. L'autorizzazione si considera rilasciata in assenza di comunicazioni nel termine previsto, ai sensi dell'art. 14 del reg. (UE) n. 1024/2013. Analogamente per le partecipazioni qualificate, con decisione della BCE ai sensi dell'art. 15. Le decisioni sono adottate dal Consiglio direttivo della BCE su proposta del Consiglio di vigilanza, secondo le modalità del reg. (UE) n. 468/2014.

1.7. D7 — L'art. 9 TUB: il reclamo al CICR e le vie di tutela

Domanda. Che cosa prevede l'art. 9 del TUB? Quali rimedi ha il destinatario di un provvedimento di vigilanza?

Risposta da dare. L'art. 9, comma 1, del TUB ammette il reclamo al CICR contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza, proponibile da chi vi abbia interesse nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione, e rinvia, in quanto applicabili, alle disposizioni del capo I del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. Si tratta dunque di un ricorso amministrativo, che si affianca — e non si sostituisce — alla tutela giurisdizionale.

Spiegazione. Il rinvio al capo I del d.P.R. 1199/1971 è la chiave per qualificare l'istituto: quel capo disciplina il ricorso gerarchico, sicché il reclamo al CICR appartiene alla categoria dei ricorsi amministrativi. Due precisazioni evitano gli errori più comuni. La prima: si tratta di un ricorso gerarchico improprio, perché fra CICR e Banca d'Italia non corre alcun rapporto di sovraordinazione in senso tecnico, ed è la legge a istituire il rimedio là dove la gerarchia non c'è; è anche la ragione per cui l'avvalimento dell'art. 2, comma 4, produce qui l'effetto paradossale di cui si dirà. La seconda: il reclamo non è alternativo alla tutela giurisdizionale, com'è invece il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; chi lo propone non perde la via del giudice amministrativo, e i termini per adirlo decorrono dalla decisione del reclamo o dalla formazione del silenzio secondo le regole del d.P.R. 1199/1971.

I commi 2 e 3 contengono una peculiarità procedimentale interessante: il reclamo è deciso dal CICR **previa consultazione delle associazioni di categoria** dei soggetti sottoposti a vigilanza, nel caso in cui la decisione comporti la risoluzione di questioni di interesse generale per la categoria; e il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione, le modalità di tale consultazione. È una forma di partecipazione collettiva al procedimento decisorio, che segnala come il legislatore immaginasse il reclamo non tanto come rimedio individuale quanto come sede di composizione di questioni di sistema.

La valutazione critica, che il docente si attende, è che l'istituto sia sostanzialmente inutilizzato. La ragione è strutturale: il CICR non dispone di apparato proprio e, ai sensi dell'art. 2, comma 4, si avvale della Banca d'Italia per l'esercizio delle proprie funzioni. Ne segue che l'istruttoria del reclamo contro un provvedimento della Banca d'Italia è materialmente condotta dagli uffici della Banca d'Italia. Si può discutere se ciò integri un vizio di imparzialità o soltanto una debolezza di disegno, ma è indubbio che la prospettiva riduca l'appetibilità del rimedio.

Il quadro delle tutele va allora ricomposto per intero, perché è qui che si misura la padronanza del sistema.

- Per i **provvedimenti di vigilanza** diversi da quelli sanzionatori: reclamo al CICR ex art. 9 TUB, oppure ricorso giurisdizionale. L'art. 24, commi 5 e 6, della l. 262/2005 individuava il giudice nel **tribunale amministrativo regionale del Lazio**, con termini processuali ridotti della metà — esclusi quelli per la presentazione del ricorso —, con

divieto di nominare consulenti tecnici d'ufficio fra i dipendenti dell'autorità, anche cessati dal servizio, e con appello al Consiglio di Stato privo di effetto sospensivo sulla sentenza e sull'efficacia dei provvedimenti impugnati; la disciplina processuale è oggi nel codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), che devolve questi provvedimenti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, con rito abbreviato e termini dimezzati.

- Per i **provvedimenti sanzionatori**: la competenza è del giudice ordinario. L'art. 145, comma 4, del TUB ammette ricorso alla **corte d'appello di Roma**, da notificare a pena di decadenza alla Banca d'Italia entro trenta giorni dalla comunicazione — sessanta se il ricorrente risiede all'estero — e da depositare in cancelleria nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica. Il comma 5 precisa che l'opposizione non sospende l'esecuzione, salva la sospensione disposta dalla corte per gravi motivi con ordinanza non impugnabile.
- Per le **decisioni della BCE** adottate nell'esercizio dei poteri del MVU: opera la commissione amministrativa del riesame dell'art. 24 del reg. (UE) n. 1024/2013, che esprime un parere entro un termine adeguato all'urgenza e comunque non oltre due mesi, rinviando il caso al consiglio di vigilanza per un nuovo progetto di decisione, che si ritiene adottato salvo obiezione del consiglio direttivo entro dieci giorni lavorativi. Il par. 8 precisa che la richiesta di riesame non ha effetto sospensivo, salva la sospensione disposta dal consiglio direttivo; il par. 11 fa salvo il ricorso alla Corte di giustizia.

1.8. D8 — Vigilanza informativa, regolamentare e ispettiva: i tre nomi e i tre contenuti

Domanda. Si parla correntemente di vigilanza informativa, regolamentare e ispettiva. Mi dica che cosa significano e dove sono disciplinate.

Risposta da dare. È la tripartizione classica degli strumenti della vigilanza prudenziale, che il TUB consacra nella rubrica di tre articoli consecutivi del Titolo III: l'art. 51 è rubricato «Vigilanza informativa», l'art. 53 «Vigilanza regolamentare» e l'art. 54 «Vigilanza ispettiva». La disciplina di dettaglio appartiene al modulo 2, ma i tre nomi e i tre contenuti vanno padroneggiati già qui, perché la quadripartizione dei poteri dell'art. 4, comma 1, e quella dell'art. 146, comma 2, li presuppongono entrambe.

Spiegazione. La **vigilanza informativa** è l'acquisizione continuativa di dati. L'art. 51, comma 1, dispone che le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, e che trasmettono anche i bilanci. È lo strumento di base: senza flusso informativo nessun altro potere è esercitabile, e infatti è il primo dei quattro poteri che l'art. 146, comma 2, lett. a), attribuisce alla Banca d'Italia anche nel campo dei pagamenti. La caratteristica giuridica è che si tratta di un obbligo a carico del vigilato, non di un potere di iniziativa dell'autorità sul singolo caso.

La **vigilanza regolamentare** è l'emanazione di regole generali. L'art. 53, comma 1, stabilisce che «la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale» aventi a oggetto l'adeguatezza

patrimoniale (lett. a), il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni (lett. b), il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione (lett. d) e l'informativa da rendere al pubblico su tali materie (lett. d-bis). È qui che si vede la scelta di sistema già illustrata a proposito del CICR: la formulazione vigente non contiene più il rinvio alla conformità alle deliberazioni del Comitato. La sede attuale di queste disposizioni è la Circolare n. 285.

La **vigilanza ispettiva** è il controllo in loco. L'art. 54, comma 1, consente alla Banca d'Italia di effettuare ispezioni presso le banche e presso i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali, e di richiedere l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari. I commi successivi ne disegnano la dimensione transfrontaliera: la Banca d'Italia può chiedere alle autorità di un altro Stato dell'Unione di effettuare accertamenti presso le succursali di banche italiane, e quelle autorità possono, dopo averla informata, ispezionare le succursali italiane delle banche da esse autorizzate.

Il criterio che distingue i tre strumenti è il modo in cui l'autorità viene a contatto con il vigilato: nella vigilanza informativa riceve ciò che il vigilato è tenuto a trasmettere; nella vigilanza regolamentare non entra affatto in contatto con il singolo, perché detta regole per tutti; nella vigilanza ispettiva va essa stessa a verificare sul posto. Confonderli è precisamente l'errore che il docente va a cercare, e la difesa migliore è ricordare le tre rubriche in sequenza: 51 informativa, 53 regolamentare, 54 ispettiva.